

لدى عطفة قاضي تنفيذ محكمة شمال عمان الموقرة

هيئة عطفة القاضي هبة بيك أبو جماعه الاكرم

الموضوع: القضية التنفيذية رقم 2021/5612

الرقم في 20/3/2026 م

بناء على قرار عطفة قاضي تنفيذ محكمة شمال عمان الموقرة بانتخابي خبراء بالقضية رقم 2021/5612 الخبير الفني المهندس المدني والمقيم العقاري المهندس أمجد عبد الله مقدادي - رئيس اختصاص إدارة مشاريع ابنه تنفيذ وإشراف ورئيس لجان اعتراض على الترخمين ومستشار طرق وخبير تنظيم واستملاك وتقييم عقاري وتحكيم هندسي .

خبير معتمد لدى وزارة العدل بالهندسة المدنية، والأراضي/ابنيه ..

فقد تم حضوري الى هيئة المحكمة الموقرة حيث تم مرافقة مأمور التنفيذ ووكيل المحكوم له العساف للكشف على موقع العقار وبعد أداء القسم القانوني "بأن أقوم بالمهمة الموكلة لنا بكل أمانة وصدق وإخلاص" وبعد أفهامي المهمة الموكلة لي بأجراء الخبرة الفنية على المجمع التجاري القائم على قطعة الأرض رقم 679 حوض 8 المتربة قرية صويلح من أراضي شمال عمان موضوع الدعوى المتهمة:

- 1- مطابقة المبررات المقدمة مع بعضها ومع الواقع
- 2- وصف العقار وصفاً شاملاً وواقعياً والأجزاء المشتركة التابعة لها وبيان قريتها وبعدها من الخدمات
- 3- بيان فيما إذا كان العقار مشغولة أم لا وبيان اسم وصيغة من يشغلها ان وجد
- 4- تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد من العقار وبالنتيجة تقدير قيمتها الإجمالية وبيان حصصة المحكوم عليه

وبعد الانتقال الى رقة العقار وتفهم المهمة الموكلة لنا تم مرافقة مأمور الأجراء ووكيل المحكوم له الاستاذ المحامي امجد العساف للكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى حيث تم الكشف على العقار وتم استلام صورة عن المبررات بالدعوى حيث بداءة بإجراء المهمة حسب الأصول والأعراف وبحيادية تامة وتحت القسم:

أولاً: إقرار الحيادية: - - -

سبدا لإحكام المادة 3/83 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31 لسنة 2017م نقر أنه لا توجد أية أسباب او ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حياديتي واستقلاليتي عن أي من أطراف الدعوى رقم 2021/5612 انابات او وكلائهم والهيئة المحاكمة الموقرة حول دون القيام بالمهمة الموكلة لي ولأمانع لدينا من ان اكون خبيراً في هذه الدعوى

ثانياً : وصف العقار موضوع الدعوى التنفيذية وصفاً شاملاً دقيقاً . . .

1. العقار قائم منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً (15 عام) على قطعة الأرض رقم 679 حوض 8 المترية قرية صويلح من أراضي شمال عمان
2. البناء القائم موضوع الدعوى بناء مكون من طابق ارضي محلات تجارية وطابق أول ثلاث شقق .
3. عنوان العقار: عمان منطقة صويلح حي الفضيله شارع ابن عاشور مجمع اليقين عمارة رقم 22 حسب نظام التسمية والترقيم لأمانة العاصمة.
4. وضع البناء الإنشائي بالنسبة لعمر البناء مستقر إنشائياً والبناء قائم طابق ارضي وأول ويمكن اعتلائه.
5. واجهات البناء من الحجر ويوجد بالواجهة الامامية بلاكين مزججه .
6. العقار موضوع الدعوى يتكون من :-

الطابق الارضي بمساحة 346.0 م² ومكون محلات تجارية (من الجبه اليسار)....

- 1 محل اجبان والبان (8×4) تحت مسمى ربوع جلعد والمستغل من قبل خالد حمد المسعود .
- 2 محل دواجن (8×4) تحت مسمى دواجن اليقين والمستغل من قبل بلال ابو دية .
- 3 محل صالون حلاقه تحت مسمى صالون نور اليقين والمستغل من قبل ياسر العبادي .
- 4 ممر بعرض 4 م يودي الى المحلات الخلفية المستودعات ومطلع الدرج والحديقة الخلفية .
- 5 محل سوبرماركت تحت مسمى سوبرماركت الضفتين نور اليقين والمستغل من قبل منذر العبادي .
- 6 محل نثریات تحت مسمى سوبرماركت الضفتين نور اليقين والمستغل من قبل بلال ابو دية.

الطابق المسروق طابق السدد بمساحة 63.0 م² فوق المحلات....

تم الوصول اليه من خلال مطلع الدرج ويوجد 8ع لديها شقة مستغله مكتب ومكونه من ممر وغرفة ومطبخ وحمام ويوجد صالون ملحق به برنده بالخلف وذلك امام المطبخ والحمام والمستغل من قبل بلال ابو دية .

الطابق الاول بمساحة 346.0 م² ومكون ثلاث شقق سكنية

الشقة الجنوبية :- الشقة تقع على يمين مطلع الدرج وهي مكونه من غرفتين نوم وغرفة ضيوف وبرنده بالجانب الشمالي من الشقة وصالون ومطبخ في وسط الشقة وممر وحمامين ، والشقة مؤجرة لشخص من جنسية سوريه يدعى مصطفى محمد الحسن

الشقة الغربية :- الشقة تقع على يسار مطلع الدرج وهي مكونه من غرفة ضيوف وغرفة نوم وصالون ومطبخ في وسط الشقة وممر وحمام ، والشقة مؤجرة لشخص من جنسية سوريه يدعى احمد محمود محمد .

الشقة الوسطى :- الشقة مكونه من موزع وصالون وغرفة وممر وبجانبها حمام وغرفة مع برندو ، والشقة كانت مغلقة عند اجراء الكشف .

الحديقة الخلفية : يوجد خلف البناء على قطعة الارض حديقة خلفية صغيرة مزروعه ببعض الاشجار.

المستودعات خلف المحلات : يوجد ضمن الممر بواجهة العقار مستودعات خلف المحلات الامامية.

7. بلاط الشقة الارضي من موزاييك وبلاط الجدران من السيراميك

8. أبواب الشقة من الخشب وشبابيك الشقة من الالمنيوم

9. يوجد على بعض الشبابيك حمايات حديد

10. جميع الخدمات متوفرة.

11. تم توثيق وضع الشقة بالصور

أولاً : مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة ومع الواقع من جهة أخرى :

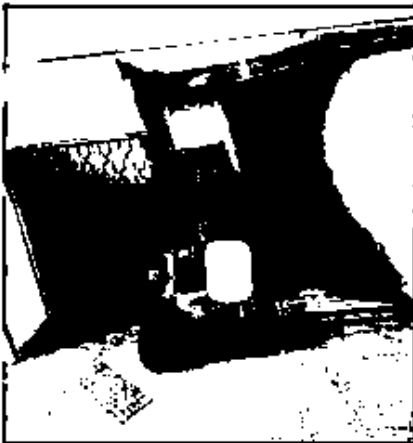
1. المبررات مخطط الأراضي مخطط تنظيم وخطط الأراضي المهمة المكلف بها، الموقع.
2. القطعة رقم 679 حوض 8 المتربة قرية صويلح من أراضي شمال عمان - صويلح حي الفضيلة.
3. العقار موضوع الدعوى قائم قديم ومكون من طابق ارضي محلات تجارية وسدد وطابق أول ضمن العقار القائم على قطعة الأرض رقم 679 حوض 8 المتربة قرية صويلح من أراضي شمال عمان .
4. المالك: علي احمد ابراهيم العميرة وشركاه حسب سند الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة رقم 2026/AN/3835 تاريخ 2023 /3/21 م.
5. نوع البناء : ملك.
6. ومساحة قطعة الارض رقم 679 تبلغ 676.0 م² .
7. مساحة الطابق الأرضي الشقة بالوسط = 97.0 م².
8. تنظيم القطعة داخل التنظيم – تجاري عادي ضمن سكن ب.
9. القطعة موضوع الدعوى تقع على شارع معبد يصل الى دوار صويلح من الجانب الجنوبي يدعى شارع ابن عاشور عند التقائه مع شارع الملك عبدالله الثاني.
10. اطراف الدعوى : المحكوم عليهم : وجدان العميرة و تهاني العميرة .
المحكوم له محمد المعادات
11. المبررات متطابقة مع الواقع ومع بعضها البعض حسب الاصول.



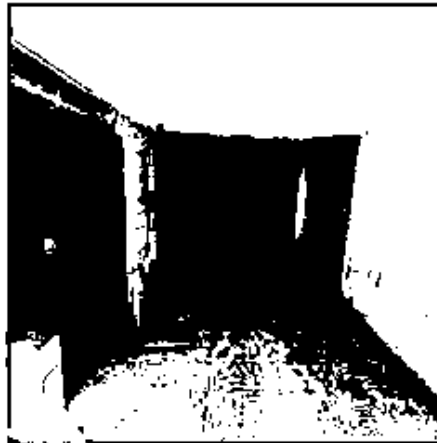
الواجهة الامامية القلابة للعتار التي تقع ضمنه الشقة موضوع الدعوى



المحلات التجارية ضمن العقار



مدخل مطبخ الدرج من الممر



مدخل العقار من خلال الممر إلى واجهة الامامية



الحديقة الخلفية



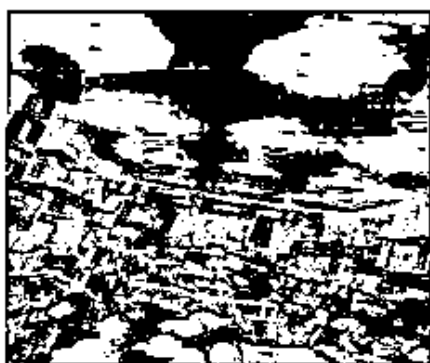
محل الحلاقة



محل الدواجن



محل السوبرماركت



محل التمرات

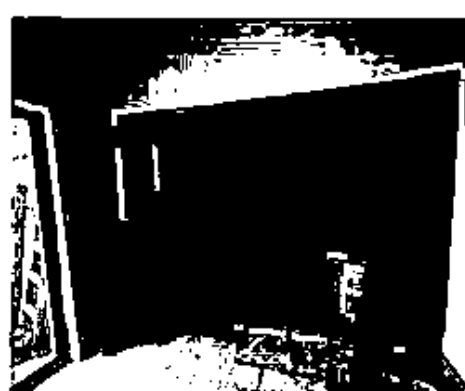
محل الألبان



صور من طابق الصدد



صور من الشقق بالطابق الاول



صور من الشقق بالطابق الاول



الطابق الاول الذي يحتوي على ثلاث شقق

ثالثاً: تقدير قيمة سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة لتقدير قيمة الأرض وما عليها .

تقدير قيمة الأرض :

- ✓ - تم اعداد طريقة المقارنة في تقدير قيمة وسعر المتر المربع من الارض والبناء موضوع الدعوى حيث سيتم تقييم قيمة العقار بطريقة المقارنة مع الأخذ بجميع أسس التقدير من حيث:
 - * اطلاله جميله
 - * عرض الشارع امام العقار
 - * أكثر من شارع
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المدارس
 - * عمر البناء
 - * توفر الخدمات العامة وقربها من المواصلات
 - * نوع التشطيبات
 - * نوع واجه المبنى
 - * نوع التنظيم
 - * وضع البناء الانشائي
- ✓ - تم جمع المعلومات من الموقع عن اسعار بيع قطع الاراضي والابنية بنفس الموقع ضمن منطقة صويلح حي الفضيلة شارع ابن عاشور.

- ✓ - تم الاستئناس ببعض بيوعات الاراضي والمباني والشقق من دائرة الاراضي والمكاتب العقارية .
- ✓ - تم الرجوع الى سعر الاساس الصادر من دائرة الاراضي للاستئناس به.

القرية	العوض	الحي	رقم القطعة	السعر الاداري
صويلح	8/المتره	50/جدول الاحياء	679	320.00
Total :				

القيمة التقديرية

- سعر الاساس والقيمة التقديرية للمتر المربع للأرض حسب نوع التنظيم = 320.0 دينار /م² .
- سعر المتر المربع حسب حركة البيوعات بالمنطقة ومتوسط سعر قطع الارض = 335.0 دينار/م² .
- البناء على قطعة الأرض مكون من طابقية وطابق مسروق (سدد) .
- الطابق الارضي مكون من خمسة ملاحات بالإضافة الى مدخل العقار وطابق السدد والطابق الاول مكون من ثلاث شقق وسطح الطابق الاول خالي من اي بناء .
- مساحة ارضي العقار 676.0 م² تقريباً .
- القائم من البناء على قطعة الارض طابقين .
- **تقدر قيمة الارض =**

تقدر قيمة الارض بطريقة المقارنة $335.0 \times 676.0 = 226460.0$ دينار.

○ قيمة ارض العقار المقدرة = 226460.0 دينار.



تقدير قيمة ما على الارض من إنشاءات

- تقدير قيمة البناء القائم على قطعة الارض :-

- ✓ البناء قائم قديم منذ ما يزيد على خمسة عشر عام .
- ✓ البناء يقع في منطقة تجارية وسكنية نشطة ويوجد بها خدمات وطرق معبده .
- ✓ كون القطعة تنظيماً داخل التنظيم وتتبع إدارياً إلى أمانة العاصمة منطقة صويلح-حي الفضيلة.
- ✓ البناء قائم طابق ارضي محلات تجارية ومستودعات وحديقة وطابق اول مكون من ثلاث طوابق والبناء قائم على قطعة الأرض موضوع الدعوى بالإضافة إلى مكرر الدرج .

✓ مساحة البناء القائم على قطعة الارض :-

- الطابق الارض = 346.0 م² .
- طابق السدد = 63.0 م² .
- الطابق الاول = 346.0 م² .
- ✓ ويقدر تكلفة المتر المربع من البناء لطابق الارض = 170.0 دينار.
- ✓ ويقدر تكلفة المتر المربع من البناء لطابق السده والاول = 200.0 دينار.
- ✓ يقدر قيمة البناء على قطعة الارض موضوع الدعوى :-

$$\textcircled{\bullet} \text{ تكلفة الشقة بالطابق الأرضي} = 160.0 \times 346.0 = 55360.0 \text{ دينار}$$

$$\textcircled{\bullet} \text{ تكلفة طابق التسوية} = 63.0 \times 170.0 = 10710.0 \text{ دينار}$$

$$\textcircled{\bullet} \text{ تكلفة الشقة بالطابق الاول} = 190.0 \times 346.0 = 65740.0 \text{ دينار}$$

✓ اذا قيمة البناء على قطعة الارض =

$$55360.0 + 10710.0 + 65740.0 = 131810.0 \text{ دينار}$$

✓ يوجد بالحديقة الخلفية بعض الاشجار غير معتنى بها وضعيفه منها :

- شجر زيتون متوسطه العمل عمرها بحدود عشر سنوات عدد 9 .
- شجرة نخل غير مثمرة عدد واحد .
- شجرة ليمون صغيرة عددا

نقدر قيمة الاشجار بمبلغ مقطوع حسب خبرتي وبعد الاستئثار برأي اصحاب الخبرة من اصحاب المشاتل
بالاضافه الى ان هذه الاشجار مهملة ومستخدم حولها كمستودعات لوضع مخلفات بالحديقة حول الاشجار:

$$\text{قدرت قيمة الاشجار بمبلغ مقطوع} = 500.0 \text{ دينار}$$

$$\text{اذا قيمة الارض وما عليها} = 500.0 + 131810.0 + 226460.0 = 358770.0 \text{ دينار}$$

رابعاً : إيجاد حصة المحكوم عليه

نجد الآن حصة المحكوم عليه من قيمة الشقة

توزيع الحصص بين الشركاء

توزيع الحصص بين الشركاء حسب حصصهم الواردة في سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي رقم 169212-INF-2025 والصادر في 2025/4/10 وحسب الجدول التالي : -
عدد الحصص في سند التسجيل = 61440 حصة.

قيمة الأرض وما عليها = 358770.0 دينار.

قيمة الحصة الواحدة = $61440.0 / 358770.0 = 5.839355$ دينار .

الرقم	اسم الشريك بالملكية	الرقم الوطني	عدد حصص الشريك	قيمة الحصة الواحدة	قيمة الحصص النقدية المقررة
1	عائشة ابراهيم جمعة العمارة	9402003653	17000	5.839355	99269.035
2	خضره خميس عبدالرحمن العمارة	9372004018	4620	5.839355	26977.8201
3	جمعة احمد ابراهيم جمعة العمارة	9621014017	5247	5.839355	30639.09569
4	صلاح الدين احمد ابراهيم جمعة العمارة	9661016287	5247	5.839355	30639.09569
5	تهاني احمد ابراهيم جمعة العمارة	9652014544	2156	5.839355	12589.64938
6	وجدان احمد ابراهيم جمعة العمارة	9722018373	2156	5.839355	12589.64938
7	امال احمد ابراهيم جمعة العمارة	9782020755	2156	5.839355	12589.64938
8	ابراهيم محمد ابراهيم العمارة	2000126334	935	5.839355	5459.796925
9	عبدالرحمن محمد ابراهيم العمارة	2000126340	935	5.839355	5459.796925
10	علي احمد ابراهيم جمعة العمارة	9711019053	20988	5.839355	122556.3827
	المجموع		61440		358770.0

حصص المدعى عليهم :-

■ تهاني احمد ابراهيم جمعة العمارة = 12589.65 .

■ وجدان احمد ابراهيم جمعة العمارة = 12589.65 .

مجموع حصة المدعى عليهم = 25179.3 دينار



وعليه أتقدم إلى محكماتكم الموقرة بالخبرة الفنية بخصوص المهمة الموكلة لي بالدعوى رقم 2023/1883 وأتشرف بان أضعها بين يدي عدالتكم راجيا ان أكون قد وفقنا بتأدية المهمة الموكلة الي وكل ذلك ودون التدخل في البيانات المقدمة وعلى فرض الثبوت وتم مراعاة القواعد والأسس المعتمدة التقدير وفي أعداد تقرير الخبرة حسب الأصول.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الخبير الفني

الخبير المهندس المدني والمقيم العقاري

المجيد عبد الله محمد مقدادي

ت: 078802333/0777498722